苍梧县沙头镇大寨村“10·9”一般事故调查报告

2022年10月9日，位于广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇大寨村坎头组山场发生一起落石伤人经抢救无效死亡的事故。事故发生后，经沙头镇人民调解委员会调解，双方自愿达成了相关协议，并于2022年10月13日签订了《人民调解协议书》，对死者家属进行了经济赔偿。但在2023年4月中旬，某群众就该起事故向有关部门进行了信访和举报，并于2023年7月3日通过应急管理部事故举报系统小程序，举报到了应急管理部。

接到信访件和举报信件后，我县相关部门及时向县委、县政府作出了汇报，并于2023年5月12日，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经苍梧县人民政府批准，成立了苍梧县沙头镇大寨村“10·9”一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长张东方同志任组长，县公安局、县自然局、县司法局、县人社局、县总工会、县应急局、县林业局和沙头镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过调查取证和对相关人员的询问，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损

失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）相关单位和人员情况

1.广西禾润投资开发有限公司（以下简称“禾润公司”），成立于2020年12月24日，为个人独资企业，法定代表人为叶某；公司现有在职员工10人。该公司于2021年5月13日作为联合体牵头人联合广西信威工程项目管理有限公司、广西习弘建设工程有限公司与苍梧县土地开发整理中心签订了《苍梧县2021年第一批次土地综合整治项目投资合作合同》，约定双方合作开发苍梧县范围内土地综合整治项目，由联合体负责出资和项目建设。

2.经营资质许可或行政审批情况：禾润公司《营业执照》统一社会信用代码91450407MA5Q******（1-1），类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人叶某，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；物业管理；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准）。注册资本贰仟万圆整；成立日期2020年12月24日；住所：梧州市奥奇丽路52号。发证机关：梧州市行政审批局。

3.法人代表叶某，男，1984年10月10日出生，39岁，汉族，住址是福建省莆田市秀屿区东峤镇某居委会，身份证号350321198410******。

4.项目负责人林某，男，1982年8月14日出生，41岁，汉族，住址是福建省莆田市某区，身份证号350321198208******。林某为禾润公司派驻苍梧县沙头镇大寨村坎头组土地整治项目的负责人。

5.劳务承包人莫某，男，1985年2月18日出生，38岁，汉族，住址是广西梧州市龙圩区新地镇，身份证号45042119850******。莫某于2021年11月8日与禾润公司签订了《苍梧县2021年第一批次土地综合整治项目土地承揽合同》属于禾润公司座落于苍梧县沙头镇大寨村坎头组土地整治项目的劳务承包人。

6.现场管理员刘某，男，1974年8月5日出生，49岁，汉族，住址是广西苍梧县梨埠镇，身份证号45042119740*******，为禾润公司派驻苍梧县沙头镇大寨村坎头组土地整治项目的现场管理人员。

7.挖掘机操作员黄某，男，1989年11月12日出生，32岁，汉族，住址是广西苍梧县沙头镇，身份证号

450421198911******。黄某经熟人介绍，与劳务承包人莫某口头约定承揽下禾润公司座落于苍梧县沙头镇大寨村坎头组土地整治项目的开挖林带建设项目。

8.死者全某，女，1968年9月1日出生，55岁，群众，汉族，住址是广西苍梧县沙头镇大寨村，身份证号45042119680******。

（二）相关技术鉴定

1.伤亡状况

伤者全某经苍梧县沙头镇卫生院接诊抢救无效后，下达了《苍梧县沙头镇卫生院死亡通知书》：患者全某，女，55岁，身份证号45042119680******，于2022年10月9日11时30分诊断为临床死亡。死亡诊断：1.颅脑外伤？2.脑疝？3.右下肢开放性粉碎性骨折。

2.事故现场环境：事发现场位于苍梧县沙头镇大寨村旺村坎头组大石岐岭（山名）一上山路段，该路段均为土泥路，地势较陡，左右两边均为竹林山沟。在事发现场左侧约40米有一个三岔路口，自往上山的方向看，左右两条岔路是通往竹林山沟的，中间一条通往山上；在事发现场右侧上面有一个落差约15米的土斜坡，斜坡上有一平面土地，该平面土地属于由禾润公司承包的苍梧县2021年第一批土地综合整治项目的项目之一。

二、事故发生经过

2022年10月9日上午9时许，承揽下禾润公司座落于苍梧县沙头镇大寨村坎头组土地整治项目的开挖梯级建设项目的挖掘机操作员黄某在往施工目的地的途经第一个三岔路口时（距离目的地约300米），遇见正准备上山捡柴的全某，便告知她不能在这山附近捡柴，工地开工的时候会有石头滚下来，存在安全危险，看到全某点头示意并往右侧的路口走去后，黄某便继续赶往施工目的地。约九点四十五分，黄某到达目的地，并操作挖掘机开始施工作业。大概过了20分钟，正在操作挖掘机作业的黄某看到全某又从距离第一次见她的那个三岔路口上山约100米的三岔路口右侧山路走出，黄某便停下机器，走下操作室，站在挖掘机旁，大声对着她喊道：“这里有石头滚落去的，某准在这里停留的，你快点走啦”，全某看了黄某一眼后，就往三岔路口走去，该路口有一条下山的路，黄某在她走后看不到她了，便以为她已下山，便继续操作挖掘机施工作业，又经过20-30分钟，有另一名妇女（名叫容某，与全某属同组村民）跑上来对黄某说，你施工作业时，有石头滚落砸中人了。事故发生后，伤者全某经120医生抢救无效死亡。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：全某，女，55岁，群众，身份证号450421196809******，广西苍梧人，苍梧县沙头镇大寨村村民。

（二）事故造成的直接经济损失

该起事故经沙头镇人民调解委员会调解，双方自愿达成了相关协议并签订了《人民调解协议书》，对死者家属进行了47万元人民币的经济赔偿，故该起事故造成直接经济损失为47万元。

四、事故性质及原因分析

（一）事故直接原因

1.死者全某安全意识淡薄，在挖掘机操作员黄某两次劝阻下，仍然进入施工现场危险区域内被滚落的石头砸伤经抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.禾润公司没有认真落实公司安全生产责任制，将本单位的生产经营项目承包给不具备相应资质的个人，没有在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，是导致事故发生的间接原因。

2.项目负责人林某，没有认真履行本单位的安全生产工作职责，没有有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的原因之一。

3.现场管理人员刘某，没有认真执行禾润公司《安全生产管理制度》现场管理安全生产工作职责，没有按时到现场进行监督管理，没能及时发现全某等场外人员进入施工现场危险区域并进行劝阻，是导致事故发生的间接原因之一。

4.劳务承包人莫某，没有认真履行安全生产工作职责，没有安排专职或兼职的安全管理人员到施工现场进行安全监管，是导致事故发生的间接原因之一。

5.挖掘机操作员黄某，没有认真执行有关安全生产规章制度和操作规程，在现场管理人员没有到场的情况下，仍然操作挖掘机进行施工，也是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

事故调查组认定，广西壮族自治区苍梧县沙头镇大寨村“10·9”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）禾润公司没有认真落实公司安全生产责任制，没有认真核实对方是否具备安全生产条件或者相应资质的情况下，就将本单位的生产经营项目发包给不具备劳务承包资质的个人。

（二）事故发生后，禾润公司没有履行《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[①]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[②]的规定立即如实向我县负有安全生产监督管理职责的部门报告，存在瞒报生产安全事故行为。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第八十三条:生产经营单位发生生产安全事故后，事故现 场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

②《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产立监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（三）禾润公司的项目负责人林某没有组织建立落实安全风险分级管控，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未完全依照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项[①]的有关规定履行职责。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：
第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

（一）禾润公司，分包建设项目时，把关不严，将项目发包给无劳务施工资质的个人；现场安全管理不到位，没有在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，未及时消除作业人员违规操作产生的事故隐患，对事故负有管理责任。建议由县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[②]的规定进行立案处罚。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得;违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

（二）叶某，作为禾润公司的法定代表人即主要负责人，在本单位发生生产安全事故后，对生产安全事故隐瞒不报，建议由县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[①]的规定进行立案处罚。

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款;对逃匿的处十五日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

（三）林某，作为禾润公司项目负责人，安全管理不到位，没有组织建立落实安全风险分级管控，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故负有管理责任，建议除由禾润公司按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[①]规定进行处理外，由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款规定[①]进行立案处罚。

①《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕可或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负负责人;对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

（四）刘某，作为禾润公司项目现场管理员，没有认真执行禾润公司《安全生产管理制度》现场管理安全生产工作职责，

建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款②规定进行立案处罚。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得;违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

（五）莫某，作为禾润公司座落于苍梧县沙头镇大寨村坎头组土地整治项目的劳务承包人，无相应资质违法承接劳务施工合同，现场作业监管缺失，未及时发现并消除事故安全隐患。建议禾润公司取消与其签订的《苍梧县2021年第一批次土地综合整治项目土地承揽合同》，并由行业主管部门对其依据行业相关规定予以处理。

（六）黄某，作为挖掘机操作员在发现有场外人员进入施工现场危险区域的情况下，对受害者进行了两次劝阻，已尽到了警告的义务，但在没有现场管理人员监管下，仍然继续操作挖掘机进行施工作业，导致事故发生，存在一定过错，建议由禾润公司对其作出内部处理。

七、事故防范措施和建议

（一）杜绝无资质施工，落实企业主体责任。各参建单位应认真吸取事故教训，举一反三，强化警示教育工作。总包单位要加强对劳务资质审核把关，杜绝无资质违法分包行为在项目

内发生，同时要紧压专业分包单位安全责任，落实企业主体责任。

（二）加强协调管理，提升防范化解事故风险能力。施工单位进一步健全完善、落实安全生产管理制度，加强对作业队伍的管理，加强进场施工人员组织管理和安全培训教育，杜绝以赶工期、抢任务和增效益为由的各类违规行为的发生；加强施工现场管理，加强自查巡查和统筹管理，切实提升防范化解安全生产事故风险能力。

（三）加强施工作业督导检查和巡查。行业主管部门要加强施工作业督导和执法检查工作，做好劳务队伍资质备案与现场核对工作，强化专项行动的整治效果和回头看管理，通过召开约谈警示会、强化安全生产检查等多种手段杜绝各类生产安全事故的发生。

苍梧县沙头镇大寨村“10·9”

一般事故调查组

2023年8月8日

（公开方式：主动公开）

苍梧县应急管理局　　2023年8月10日